

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1139/2533	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด	โจทก์
	บริษัทมนต์ชัยแอร์ จำกัด	ผู้ร้อง
	นายวันชัย วีระสุภาเสฏฐ กับพวก	จำเลย
	บริษัทมนต์ชัยแอร์ จำกัด ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่ บุคคลออกจากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งขณะยื่นฟ้องอาจให้เข้าได้ไม่เกิน เดือนละ 5,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 244 ฎีกาทุกข้อเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกา จึงไม่รับ

ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษว่าผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกมิใช่บริวารของจำเลย คำพิพากษาของศาลชั้นต้นจึงไม่ผูกพันผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 อีกทั้งคำร้องดังกล่าวเป็นการยื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 จัตวา ซึ่งเป็นคำฟ้องและคำคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(3),(5) อันเป็นการตั้งประเด็นใหม่เป็นอีกคดีหนึ่งแยกพิจารณาออกจากคดีเดิม จึงเป็นคดีขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้ ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาว่าผู้ร้องเป็นบริวารของ จำเลยหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาพิพากษา ต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 พร้อมบริวารออกไปจากที่ดินและตึกแถวตามฟ้องของโจทก์ และให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 5,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ชลชยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำร้องของโจทก์ ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินและตึกแถวตามฟ้องของโจทก์โดยประกาศแจ้งให้ ผู้ที่อ้างว่าไม่ใช่บริวารของจำเลยยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาล ภายใน 8 วัน และผู้ร้องครอบครองที่ดินและตึกแถวพิพาทโดยอาศัยสิทธิ ของนายนิมนต์ วงศ์ชัยศรี เจ้าของ ผู้ร้องไม่ใช่บริวารของจำเลยและจำเลยก็ไม่ใช่เจ้าของหรือผู้อาศัยในที่ดินและตึกแถวที่พิพาท คำพิพากษา จึงไม่ผูกพันผู้ร้องศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่ง ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 121)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 124)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่มีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง โดยฟังว่าผู้ร้องไม่มีอำนาจพิเศษที่จะอยู่ ในตึกแถวพิพาท ผู้ร้องฎีกาว่าผู้ร้องมีอำนาจที่จะอยู่ในตึกแถวพิพาท ได้ต่อไป ดังนี้เป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิ

ให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของผู้ร้องขอแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่มีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง โดยฟังว่าผู้ร้องไม่มีอำนาจพิเศษที่จะอยู่ ในตึกแถวพิพาท ผู้ร้องฎีกาว่าผู้ร้องมีอำนาจที่จะอยู่ในตึกแถวพิพาท ได้ต่อไป ดังนี้เป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของผู้ร้องขอแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทระ-กาน อันนันทน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>